

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091836-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA CATARINO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NA CONTA VINCULADA DO FGTS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que deferiu a antecipação da tutela, com fulcro no art. 300 e 311 do CPC. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5091836-57.2024.4.02.5101

510015086884 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091836-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA CATARINO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo/medida de urgência apresentado pela CEF, em face da decisão do Juízo *a quo* que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos originários (5012056-41.2024.4.02.5110), consistente na liberação dos valores existente na conta vinculada do FGTS da parte autora, entendendo que houve comprovação, em sede de cognição sumária, do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Eis o teor da decisão :

"Trata-se de ação de conhecimento na qual ALEXANDRE DA SILVA CATARINO pleiteia o deferimento de tutela de urgência "a fim de que o requerente possa, de imediato, sacar o valor de sua conta do FGTS junto à Caixa Econômica Federal".

Sustenta que se encontra desempregado e sem condições de retornar ao mercado de trabalho devido a lesão na coluna. Afirma ainda que sua esposa "sofre de alienação mental, um grave transtorno mental CID F29 (PSICOSE NÃO ORG~NICA NÃO ESPECIFICADA), que a impede de trabalhar, sem previsão de alta, fazendo o uso de remédios contínuos e controlados há mais de 2 anos, com situação de psicose de difícil controle, com total dependência de cuidados familiares". Afirma o autor não possuir condições financeiras de arcar com os custos do tratamento, razão pela qual pleiteia a utilização do saldo existente em sua conta fundiária.

Decido.

Há plausibilidade nas alegações do autor. Os documentos dos anexos 12 e 13 da petição inicial informam que tanto o autor quanto sua esposa se encontram com problemas de saúde que os impedem de exercer atividade laborativa. Sobre tema análogo, o TRF da 2ª Região assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. LEVANTAMENTO. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE DEPENDENTE. AUTISMO. POSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI Nº 8.036/90. ROL NÃO TAXATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que fossem liberados para levantamento, através de saques contínuos, os valores acautelados a título de FGTS e de PIS, a fim de que o apelante pudesse custear o tratamento de sua filha, autista. 2. O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o rol das hipóteses de movimentação da conta de FGTS, estabelecido no art. 20 da Lei nº 8.036/90, é

exemplificativo. Precedente: STJ, 3ª Turma, REsp 1.083.061, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010. Em igual sentido, no TRF2:5ª Turma Especializada, AC 00045730920094025001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE: 28.1.2016; 5ª Turma Especializada, AC 00072147220064025001, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJE: 20.6.2013). 3. O vulto das despesas inerentes ao tratamento de determinadas doenças justifica o saque dos recursos do FGTS, podendo a medida significar para o paciente, não apenas uma chance maior de recuperação, mas, em certos casos, no mínimo, a garantia de uma sobrevivência mais digna. Por essa razão, não se mostra razoável nem condizente com o princípio da dignidade humana restringir a movimentação da conta fundiária aos casos em que a doença esteja "em estado terminal", como poderia sugerir, em uma análise superficial, o inciso XVI do art. 20 da Lei nº 8.036/90. 4. Restou demonstrado que a filha do apelante, com três anos de idade, possui autismo, necessitando de diversos tratamentos regulares e simultâneos, dentre os quais a fonoaudiologia, a psicoterapia, a neurologia e a ecoterapia, razão pela qual merece provimento o recurso para autorizar o saque dos depósitos do FGTS, de forma contínua. [...]. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0087704-23.2016.4.02.5101, RICARDO PERLINGEIRO, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA. 22/05/2018)

O risco de dano irreparável se encontra igualmente presente, visto que os recursos são necessários à subsistência familiar.

Assim, fica DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, autorizado o levantamento do saldo da conta do FGTS.

Aguarde-se a vinda da resposta."

Em suas razões, sustenta o recorrente que "o pedido de saque do FGTS pela enfermidade alegada pela parte autora, conforme relatado na petição inicial e outros documentos, deve ser analisado pelo Perito Médico Federal com base no "Relatório Médico de Doenças Graves para Solicitação de Saque do FGTS" e demais documentos, conforme determina a Lei nº 8.036/90." Aduz, ainda, que a enfermidade alegada na inicial não consta no rol taxativo do art 20 da Lei 8036/90. Requer o efeito suspensivo da decisão sob o argumento de que a mesma afronta os princípios da isonomia, legalidade e da segurança jurídica, diante da possibilidade de surgimento decisões contraditórias.

Contrarrazões apresentadas em Evento 07 .

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

A Lei nº 8.036/90 prevê diversas hipóteses para movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS:

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)**

I-A - extinção do contrato de trabalho prevista no **art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)**

II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado; **(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)**

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições: **(Redação dada pela Lei nº 11.977, de 2009)**

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;

VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos fora do regime do FGTS; **(Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)**

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela **Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974**;

X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº 8.922, de 1994)

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela **Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976**, permitida a utilização máxima de 50 % (cinquenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. **(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº 2.430, 1997)**

XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; **(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)**

XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos. **(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)**

XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: **(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004) Regulamento Regulamento**

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; **(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)**

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e **(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)**

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. **(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)**

XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção. **(Redação dada pela Lei nº 12.087, de 2009)**

XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. **(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)**

XIX - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o art. 4º da Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, e o art. 16-A da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, respectivamente, observadas as seguintes condições: **(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)**

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; **(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)**

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como agente financeiro dos contratos de parcelamento; **(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)**

c) sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do FGTS. **(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)**

XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do Anexo desta Lei, observado o disposto no art. 20-D desta Lei; **(Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019)**

XXI - a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R\$ 80,00 (oitenta reais) e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 (um) ano, exceto na hipótese prevista no inciso I do § 5º do art. 13 desta Lei; **(Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) (Vigência)**

XXII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará, em seu sítio na internet, a relação atualizada dessas doenças. (Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019) (Vigência)

O STJ reconhece que o rol do art. 20 da Lei nº 8036/90 **não é taxativo**, sendo possível a utilização de saldo do FGTS em hipóteses não previstas no referido dispositivo, desde que observado o fim social da norma. Vejamos:

*RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2º do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato sensu, englobando prestação de alimentos stricto sensu e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7º, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei nº 8.036/1990. **O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos.** 7. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1619868/SP, 3ª Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, DJe 30/10/2017).*

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. LEVANTAMENTO. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE DEPENDENTE. AUTISMO. POSSIBILIDADE. ART. 20 DA LEI Nº 8.036/90. ROL NÃO TAXATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que fossem liberados para levantamento, através de saques contínuos, os valores acautelados a título de FGTS e de PIS, a fim de que o apelante pudesse custear o tratamento de sua filha, autista. 2. O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o rol das hipóteses de movimentação da conta de FGTS, estabelecido no art. 20 da Lei nº 8.036/90, é exemplificativo. Precedente: STJ, 3ª Turma, REsp 1.083.061, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010. Em igual sentido, no TRF2:5ª Turma Especializada, AC 00045730920094025001, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE: 28.1.2016; 5ª Turma Especializada, AC 00072147220064025001, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJE: 20.6.2013). 3. O vulto das despesas inerentes ao tratamento de determinadas doenças justifica o saque dos recursos do FGTS, podendo a medida significar para o paciente, não apenas uma chance maior de recuperação, mas, em certos casos, no mínimo, a garantia de uma sobrevivência mais digna. Por essa razão, não se mostra razoável nem condizente com o princípio da dignidade humana restringir a movimentação da conta fundiária aos casos em que a doença esteja "em estado terminal", como poderia sugerir, em uma análise superficial, o inciso XVI do art. 20 da Lei nº 8.036/90. 4. Restou demonstrado que a filha do apelante, com três anos de idade, possui autismo, necessitando de diversos tratamentos regulares e simultâneos, dentre os quais a fonoaudiologia, a psicoterapia, a neurologia e a ecoterapia, razão pela qual merece provimento o recurso para autorizar o saque dos depósitos do FGTS, de forma contínua. [...] (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0087704-23.2016.4.02.5101, RICARDO PERLINGEIRO, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA. 22/05/2018)

No caso em análise o autor encontra-se desempregado e sem condições de retornar ao mercado de trabalho devido a uma lesão na coluna (CID M 54.4 + M 50.1 + M22). Informa em sua petição inicial que sua esposa sofre de alienação mental/ grave transtorno mental - CID F29 (Psicose não-orgânica não especificada), que a impede de trabalhar, sem previsão de alta, fazendo o uso de remédios contínuos e controlados há mais de 2 anos, com situação de psicose de difícil controle e com total dependência de cuidados familiares.

Portanto, com razão o juízo de origem, pois, de fato, presentes *fumus boni iuris e periculum in mora*, nos moldes do art. 300 do CPC, a ensejar o levantamento do saldo do FGTS.

Ante o exposto, **voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão que deferiu a antecipação da tutela, com fulcro no art. 300 e 311 do CPC. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se

tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem.

5091836-57.2024.4.02.5101

510015086883 .V5